

유가증권시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙안

1. 개정이유

- ☐ 상장폐지 기준 강화에 따라 세부기준을 정비하고, 물적분할 자회사 상장과 관련하여 모회사 일반주주 보호를 위해 물적분할 자회사에 대한 상장심사 기준을 강화하며, 그 밖에 상장 관련 제도 등을 정비하고자 함

2. 주요내용

가. 상장폐지 기준 강화 관련 세부기준 정비

- ☐ 상장폐지 관련 매출액 미달의 예외인 시가총액 산정방법 명확화(안 제45조제3항, 제48조제11항)

○ 최근 사업연도의 일별 상장시가총액을 단순산술평균하여 산정*

* 매매거래가 정지된 경우에는 매매거래정지 직전일의 상장시가총액을 적용

- ☐ 매출액 및 시가총액 미달 관련 관리종목 지정 해제사유 및 시기 명확화(안 별표 7)

나. 물적분할 자회사에 대한 상장심사 기준 강화

- ☐ 물적분할 자회사에 대한 상장 심사기준 강화(안 별표 2의2)

- 물적분할 자회사 상장시 모회사 일반주주 보호 노력 등을 심사하는 기간(5년) 제한을 삭제
- 물적분할을 우회할 수 있는 영업양도, 현물출자 방식 등의 기업분할 형태도 포함하는 것으로 명시

다. 상장 관련 제도 정비

☐ 공모매출시 의무보유 면제 폐지(안 제21조제2항)

- 상장예비심사 청구 전 1년 이내에 제3자배정 또는 최대주주등으로부터 취득한 주식등의 공모매출시 의무보유를 면제하는 규정 삭제

☐ 외국지주회사 상장예비심사 신청시 재무서류 제출의무 개선(안 별표 1)

- 외국지주회사 자회사 재무제표 범위*를 외국기업지배지주회사와 동일하게 직접 지배하는 자회사 재무서류로 간소화

* 현재 외국지주회사는 연결대상인 모든 자회사(손자회사 포함)의 재무서류를 제출할 의무를 부담

☐ 합병 관련 우회상장 확인서 변경(안 별지 제6호 서식)

- 주권상장법인과 주권비상장법인의 합병시 제출하는 확인서에 합병 가치* 비교 항목 신설

* 우회상장 여부 판단 기준에 기업규모(자산, 자본, 매출) 비교방법 외에 합병 가치 비교방법 신설(자본시장법 시행령 §176의5④)

라. 기타 제도 정비

☐ 감사인 의견 미달 회생법인 관련 상장폐지 특례 폐지(안 제19조제6항·제7항·제8항, 제48조제2항)

○ 종전 세칙에서 정하던 감사인 의견 미달 회생법인 관련 상장폐지 특례를 규정*에서 정함에 따라 해당 세칙 내용 삭제

* 2년 연속 감사인 의견 미달 회생·워크아웃 기업으로서 국민경제에 중대한 영향이 있다고 판단하는 경우 상장폐지 유예(1년) 가능(유가증권시장 상장규정 §50⑤)

☐ 기타 조문정비(안 제48조제10항, 제50조제1항, 제51조제4항·제6항, 제100조의2 등)

3. 참고사항

☐ 심사등 : 리스크관리부 심사완료 (심사연번호 : 제25-00호)

☐ 기타 : 신·구조문대비표

유가증권시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙안

유가증권시장 상장규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제19조제6항 및 제7항제3호·제4호를 각각 삭제하고, 같은 조 제8항 중 “제5항, 제6항”을 “제5항”으로 한다.

제21조제2항제2호가목을 삭제하고, 같은 항 제3호 중 “법에”를 “규정 제27조제1항제1호에 해당하는 자가 소유하는 주식에 법에”로 한다.

제45조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

- ③ 규정 제47조제1항제7호가목에 따른 최근 사업연도의 보통주권 평균 상장시가총액은 최근 사업연도의 일별 상장시가총액을 단순산술평균하여 산정한다. 다만, 최근 사업연도 중 매매거래가 정지된 날의 경우에는 매매거래정지 직전일의 상장시가총액을 적용한다.

제48조제2항 제2호를 삭제하고, 같은 조 제10항 중 “사업보고서”를 “감사보고서”로 하며, 같은 조에 제11항을 다음과 같이 신설한다.

- ⑪ 규정 제48조제2항제2호 단서에 따른 최근 사업연도의 보통주권 평균 상장시가총액의 산정방법에 관하여는 제45조제3항을 준용한다.
- 제50조제1항제4호라목을 다음과 같이 하고, 같은 항 제5호 가목 중 “제48조제1항제2호”를 “제48조제1항제2호·제2호의2”로 한다.

라. 분기별 매출액이 5억원 미만인 경우. 다만, 다음의 어느 하나에

해당하는 경우 이 목을 적용하지 않는다.

- 1) 보통주권 상장법인이 결산기를 변경하여 최초로 도래하는 분기가 1개월 미만인 법인의 경우에는 그 분기의 경우
- 2) 규정 제29조제1항제4호라목 또는 마목의 경영성과 요건을 충족하여 신규상장한 법인의 경우에는 상장일이 속하는 사업연도 및 그 다음 사업연도부터 연속하는 5개 사업연도의 경우
- 3) 최근 분기의 보통주권 평균 상장시가총액이 1,000억원 이상인 경우. 이 경우 최근 분기의 보통주권 평균 상장시가총액의 산정방법에 관하여는 제45조제3항을 준용한다(제45조제3항의 “최근 사업연도”는 “최근 분기”로 본다).

제51조제4항 전단 및 제6항 본문 중 “7일”을 각각 “3일”로 한다.

제100조의2를 다음과 같이 신설한다.

제100조의2(매출액에 관한 특례를 적용받는 부동산투자회사의 요건)

규정 제124조제5항제6호가목(3)에서 “세칙으로 정하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다.

1. 「도시 및 주거환경정비법」 제46조의2제2항에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시한 「정비사업 연계 기업형임대사업자 선정기준」에 따라 선정된 부동산투자회사일 것
2. 「주택도시기금법」 제3조에 따른 주택도시기금으로부터 자금을 지원받거나 같은 법 제16조에 따른 주택도시보증공사로부터 보증 지원을 받은 부동산투자회사일 것

제103조의2를 삭제한다.

별표 1 제1호나목 비고 제6호④를 ⑤로 하고, 같은 호에 ④를 다음과 같이 신설한다.

④ 16)가)의 서류 중 재무서류는 상장신청인이 직접 지배하는 자회사 및 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 자회사에 관한 서류로 한다.

별표 2의2 제2호가목1)나) (1) 단서 중 “아니한다”를 “아니할 수 있다”로 하고, 같은 호 마목 3) 중 “물적분할”을 “물적분할(「상법」 제374조에 따른 영업양도, 「상법」 제290조에 따른 현물출자 등을 포함한다)”로, “법인으로서 설립 후 5년 이내에”를 “법인이”로 한다.

별표 7 제1호가목 표 중 7)과 9)를 각각 다음과 같이 한다.

관리종목지정		관리종목지정 해제	
지정사유	지정시기	해제사유	해제시기
7) 매출액 미달 (규정 제47조제1항제7호)	감사보고서 제출일의 다음 날	다음의 어느 하나에 해당하는 경우 ① 감사보고서로 관리종목지정 사유의 해소사실을 확인한 경우. 다만, 감사의견이 감사범위 제한에 따른 한정인 때를 제외한다. ② 최근 사업연도의 보통주권 평균 상장시가총액이 1,000억원 이상인 경우	다음의 해제 사유 확인일의 다음 날 ① 매출액: 정기 감사보고서 제출일 ② 시가총액: 최근 사업연도의 보통주권 평균 시가총액 확인일
9) 시가총액 미달 (규정 제47조제1항제9호)	해당 사유 발생일의 다음 날	다음의 요건을 모두 충족한 경우 ① 상장시가총액이 규정 제47조제1항제9호에서 정하는 기준 이상인 상태가 10 매매거래일 이	해제 사유 발생일의 다음 날

관리종목지정		관리종목지정 해제	
지정사유	지정시기	해제사유	해제시기
		상 계속될 것 ② 상장시가총액이 규정 제47조 제1항 제9호에서 정하는 기준 이상인 일수가 30 매매거래일 이상일 것	

별지 제6호 서식 중 제3호를 다음과 같이 하고, 같은 서식 기재상의 주의 1. 및 제5호 주3) 중 ““제3호(주권비상장법인의 규모가 당사보다 더 큰지 여부)”가”를 각각 ““3-1, 3-2” 중 하나 이상”으로 한다.

3. 주권비상장법인의 규모 또는 합병가치가 당사보다 더 큰지 여부에 관한 사항

(단위 : 원)

3-1. 주권비상장법인의 규모가 당사보다 더 큰지 여부 ^{주1)}	예, 아니오		
구분	자산총계	자본금	매출액
당사 ^{주2)}			
주권비상장법인 ^{주2)}			
3-2. 주권비상장법인의 합병가치가 당사보다 더 큰지 여부 ^{주3)}	예, 아니오		
구분	합병가치		
당사 ^{주4)}			
주권비상장법인 ^{주4)}			

주1) 주권비상장법인의 자산총계, 자본금, 매출액 중 2가지 이상이 당사보다 큰 경우 “예”로 기재한다.

주2) 합병의 주요사항보고서 제출일 현재의 최근사업연도(또는 최근사업연도 말로 한다)를 기준으로 한다.

주3) 주권비상장법인의 합병가치가 당사보다 큰 경우 “예”로 기재한다.

주4) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-13조의2에 따라 주요사항보고서에 따른 합병가액에 발행주식의 총수(그 합병가액을 산정할 때 사용한 기산일의 총 발행주식수 또는 분석기준일의 발행주식의 총수를 말한다)를 곱하여 산정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2025년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 별표 제 6호 서식의 개정규정은 2025년 9월 3일부터 시행하고, 별표 7 제1호 9)의 개정규정은 2026년 1월 1일부터 시행하며, 45조제3항, 제48조제 11항, 제50조제1항제4호라목3) 및 별표 7 제1호7)의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(감사인 의견 미달 회생법인 관련 경과조치) 제19조제6항, 제7항 제3호·제4호, 제8항 및 제48조제2항제2호의 개정규정에도 불구하고 이 세칙 시행일 이전에 최초로 규정 제48조제1항제2호의 감사인 의견 미달이 발생하여 이 세칙 시행일 현재 감사인 의견 미달이 해소되지 않은 법인의 경우에는 종전의 규정을 적용한다.

제3조(공모매출시 의무보유 면제 폐지 관련 적용례) 제21조제2항제2호가목의 개정규정은 시행일 이후 상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

제4조(물적분할 자회사 상장예비심사 관련 적용례) 별표 2의2 제2호마

목의 개정규정은 시행일 이후 상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

신·구조문대비표

현 행	개 정 안	비 고
제19조(상장폐지 이의신청) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 제5항에도 불구하고 <u>제5항 단서에 따라 추가</u> <u>로 개선기간을 부여받은</u> <u>주권상장법인 중 개선기</u> <u>간 이내에 법원의 회생절</u> <u>차종결 결정이 있는 경우</u> <u>로서 차기 사업연도의 다</u> <u>음 사업연도 감사보고서</u> <u>상 감사의견 적정을 위한</u> <u>개선계획 등 거래소가 필</u> <u>요하다고 인정하는 서류</u> <u>를 제출하는 때에는 거래</u> <u>소는 추가로 개선기간을</u> <u>부여할 수 있다. 이 경우</u> <u>차기 사업연도의 다음 사</u> <u>업연도에 대한 사업보고</u> <u>서 법정 제출기한부터 10</u> <u>일이 되는 날까지 개선기</u> <u>간을 부여할 수 있으며,</u> <u>해당 개선기간 종료 후</u> <u>심 의 절차에 관하여는 제</u> <u>4항 및 제5항 본문을 준</u>	제19조(상장폐지 이의신청) ① ~ ⑤ (현행과 같음) <u><삭 제></u>	특례 규정 신설에 따른 폐지

현 행	개 정 안	비 고
<u>용한다.</u> ⑦ 규정 제25조제5항에서 "상장공시위원회의 심의가 필요하지 않다고 세칙으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1.2. (생략) 3. <u>감사인 의견 미달에 해당하는 주권상장법인에 대하여 제6항에 따라 거래소가 개선기간을 부여하기로 결정한 경우</u> 4. <u>감사인 의견 미달에 해당하는 주권상장법인이 제6항에 따라 개선기간을 부여받은 경우로서 차기 사업연도의 다음 사업연도 감사보고서상 감사의견 적정을 통해 해당 상장폐지 사유를 해소한 것으로 거래소가 인정하는 경우</u> 5. (생략) ⑧ 거래소는 제3항, <u>제5</u>	⑦ ----- ----- ----- ----- ----- 1.2. (현행과 같음) <u><삭 제></u> <u><삭 제></u> 5. (현행과 같음) ⑧ ----- <u>제5</u>	특례 규정 신설에 따른 폐지 특례 규정 신설에 따른 폐지 특례 규정

[illegible]

현 행	개 정 안	비 고
나. ~ 자. (생 략) 3. <u>법에</u> 따른 증권신고서 제출 수리를 통해 매출이 확정된 경우 ③·④ (생 략) 제45조(매출액 미달 사유의 적용방법) ①·② (생 략) <u><신 설></u> 제48조(상장폐지 사유의 적용방법) ① (생 략)	나. ~ 자. (현행과 같음) 3. <u>규정 제27조제1항제1호에</u> 해당하는 자가 소유하는 주식이 법에 -- ----- ----- ----- ③·④ (현행과 같음) 제45조(매출액 미달 사유의 적용방법) ①·② (현행과 같음) ③ <u>규정 제47조제1항제7호가목에</u> 따른 최근 사업연도의 보통주권 평균 상장시가총액은 최근 사업연도의 일별 상장시가총액을 단순산술평균하여 산정한다. 다만, 최근 사업연도 중 매매거래가 정지된 날의 경우에는 매매거래정지 직전일의 상장시가총액을 적용한다. 제48조(상장폐지 사유의 적용방법) ① (현행과 같음)	조문정비 매출액 미달 예외 시가총액 산정방법

현 행	개 정 안	비 고
② 규정 제48조제1항제2호의 감사인 의견 미달 사유에 해당하여 규정 제25조에 따라 상장폐지 이의신청을 한 경우에는 다음 각 호에서 정하는 감사보고서를 근거로 해당 상장폐지 사유의 해소를 인정할 수 있다. 1. (생 략) 2. <u>제19조제6항에 따라 차기 사업연도의 다음 사업연도 감사보고서상 감사의견 적정을 위한 개선계획서를 제출한 법인의 경우에는 차기 사업연도의 다음 사업연도 감사보고서</u> ③ ~ ⑨ (생 략) ⑩ 규정 제48조제2항제2호의 매출액 미달 사유는 <u>사업보고서</u>를 기준으로 심사한다. <u><신 설></u>	음) ② ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. 1. (현행과 같음) <u><삭 제></u> ③ ~ ⑨ 현행과 같음) ⑩ ----- ----- <u>감사보고서</u>----- -----. ⑪ 규정 제48조제2항제2	특례 규정 신설에 따른 폐지 조문정비 매출액

현 행	개 정 안	비 고
제50조(상장적격성 실질심사 대상 판단기준) ① 규정 제48조제2항제6호 각 목 외의 부분 후단 및 규정 제58조에 따른 상장적격성 실질심사 대상에 해당하는지 여부는 다음 각 호와 같이 판단한다. 1. ~ 3. (생략) 4. 규정 제48조제2항제6호라목에 따른 주된 영업 정지: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여 실질적으로 영업을 영위하기 어려운 경우. 이 경우 전체 사업부문 또는 잔여 사업부문의 연간 매출액, 분기 매출액 등을 고려하여 해당 여부를 판단하고, 지주회	<u>호 단서에 따른 최근 사업연도의 보통주권 평균 상장시가총액의 산정방법에 관하여는 제45조제3항을 준용한다.</u> 제50조(상장적격성 실질심사 대상 판단기준) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	미달 예외 시가총액 산정방법

현 행	개 정 안	비 고
사(지주회사로의 전환을 위하여 회사분할 또는 회사분할합병 등의 결정을 공시한 기업을 포함한다) 및 외국주권등 상장법인은 연결재무제표상 매출액을 기준으로 한다. 가. ~ 다. (생략) 라. 분기별 매출액이 5억원 미만인 경우. <u>이 경우 제45조제1항을 준용한다. 다만, 규정 제29조제1항제4호라목 또는 마목의 경영성과 요건을 충족하여 신규상장한 법인의 경우에는 상장일이 속하는 사업연도 및 그 다음 사업연도부터 연속하는 5개 사업연도에 대해서 이 목을 적용하지 않는다.</u>	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. 가. ~ 다. (현행과 같음) 라. ----- -----. <후단 삭제> <u>다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 이 목을 적용하지 않는다.</u>	조문정비

현 행	개 정 안	비 고
<u><신 설></u>	1) <u>보통주권 상장법</u> <u>인이 결산기를 변경</u> <u>하여 최초로 도래하</u> <u>는 분기가 1개월 미</u> <u>만인 법인의 경우에</u> <u>는 그 분기의 경우</u>	
<u><신 설></u>	2) <u>규정 제29조제1항</u> <u>제4호라목 또는 마목</u> <u>의 경영성과 요건을</u> <u>충족하여 신규상장한</u> <u>법인의 경우에는 상</u> <u>장일이 속하는 사업</u> <u>연도 및 그 다음 사</u> <u>업연도부터 연속하는</u> <u>5개 사업연도의 경우</u>	
<u><신 설></u>	3) <u>최근 분기의 보통</u> <u>주권 평균 상장시가</u> <u>총액이 1,000억원 이</u> <u>상인 경우. 이 경우</u> <u>최근 분기의 보통주</u> <u>권 평균 상장시가총</u> <u>액의 산정방법에 관</u> <u>하여는 제45조제3항</u> <u>을 준용한다(제45조</u> <u>제3항의 “최근 사업</u>	

현 행	개 정 안	비 고
마.·바. (생 략) 5. 규정 제48조제2항제6호바목에 따라 필요하다고 인정되는 경우 가. 규정 제48조제1항 제2호의 감사인 의견 미달 사유에 해당하는 보통주권 상장법인인 해당 상장폐지 사유를 해소한 사실이 확인되는 경우 나. (생 략) ②·③ (생 략) 제51조(상장적격성 실질심사의 절차 등) ① ~ ③ (생 략) ④ 거래소는 기업심사위원회 심의일부터 7일 이내에 상장폐지 여부, 개선기간 부여, 매매거래 정지 여부·기간 등을 결정한다. 이 경우 개선기간은 1년을 초과할 수 없	<u>연도</u>”는 “<u>최근 분기</u>”로 본다). 마.·바. (현행과 같음) 5. ----- ----- ----- 가. ----- 제48조제1항 제2호·제2호의2----- ----- ----- ----- ----- 나. (현행과 같음) ②·③ (현행과 같음) 제51조(상장적격성 실질심사의 절차 등) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- ----- 3일 ----- ----- ----- ----- -----	조문정비 조문정비

현 행	개 정 안	비 고
다.	--.	
⑤ (생 략)	⑤ (현행과 같음)	
⑥ 거래소는 제5항에 따	⑥ -----	
른 심의 요청을 접수한	-----	
경우(규정 제49조제4항	-----	
제1호 및 제2호에 해당하	-----	
는 경우를 포함한다) 특	-----	
별한 사유가 없는 한 그	-----	
날부터 15일 이내에 기업	-----	
심사위원회를 개최하여	-----	
개선계획 이행 및 상장적	-----	
격성 유지 여부를 심의하	-----	
여야 하며, 심의일부터 7	----- 3	조문정비
일 이내에 상장폐지 여부	일 -----	
를 결정한다. 다만, 제19	-----.	
조제5항 각 호의 어느 하	-----	
나에 해당하는 경우 거래	-----	
소는 3개월을 초과하지	-----	
않는 범위에서 추가로 개	-----	
선기간을 부여할 수 있으	-----	
며, 해당 개선기간 종료	-----	
후 기업심사위원회 심의	-----	
절차에 관하여는 제5항	-----	
및 이 항 본문을 준용한	-----	
다.	--.	

현 행	개 정 안	비 고
⑦ ~ ⑩ (생 략) <u><신 설></u>	⑦ ~ ⑩ (현행과 같음) <u>제100조의2(매출액에 관한 특례를 적용받는 부동산 투자회사의 요건) 규정 제124조 제5항 제6호가목 (3)에서 "세칙으로 정하는 요건"이란 다음 각 호의 요건을 말한다.</u> 1. 「도시 및 주거환경정비법」 제46조의2제2항에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시한 「정비사업 연계 기업형임대사업자 선정기준」에 따라 선정된 부동산투자회사일 것 2. 「주택도시보증법」 제3조에 따른 주택도시보증금으로부터 자금을 지원받거나 같은 법 제16조에 따른 주택도시보증공사로부터 보증지원을 받은 부동산투자회사일 것 <u><삭 제></u>	제103조의2에서 조문 위치 이동
<u>제103조의2(매출액에 관한 특례를 적용받는 부동산</u>	<u>제100조의2</u>	제100조의2로 조문

현 행	개 정 안	비 고
<u>투자회사의 요건) 규정</u> <u>제124조 제5항 제6호가목</u> <u>(3)에서 "세칙으로 정하는</u> <u>요건"이란 다음 각 호의</u> <u>요건을 말한다.</u> 1. 「도시 및 주거환경정 비법」 제46조의2제2항에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시한 「정비사 업 연계 기업형임대사업 자 선정기준」에 따라 선 정된 부동산투자회사일 것 2. 「주택도시기금법」 제 3조에 따른 주택도시기금 으로부터 자금을 지원받 거나 같은 법 제16조에 따른 주택도시보증공사로 부터 보증지원을 받은 부 동산투자회사일 것		위치 이동